

Marc Moszkowski
Le Verdos
83300 Châteaudouble
Tél: 04 89 53 23 44

Le Verdos, 23 février 2023

Monsieur le Bâtonnier Benoît Porteu de
la Morandière
Maison de l'Avocat
5 rue Rifle Rafle
13100 Aix-en-Provence

Monsieur le Bâtonnier,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance un litige avec maître Romain Cherfils, avocat associé de la société d'avocats Lexavoué à Aix-en-Provence.

Le 14 juin 2019, je chargeai maître Cherfils de défendre mes intérêts devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige m'opposant à M. David Rumsey, citoyen américain demeurant dans l'État de New York aux États-Unis.

L'objet du litige, qui date de 2018, était le remboursement d'un prétendu prêt à un taux largement usuraire sur une durée de plusieurs années, alors que mon adversaire ne m'avait jamais versé aucune somme quelle qu'elle fût, ni produit aucune preuve d'un quelconque versement. Le juge du tribunal des référés de Draguignan avait très rapidement statué en ma faveur, mais mon adversaire m'assigna ensuite au fond, après avoir obtenu une hypothèque judiciaire conservatoire sur la foi de déclarations mensongères. Je fus condamné en mon absence, car j'étais encore à la recherche d'un avocat quand le jugement fut prononcé, sans que la date d'audience ne m'ait d'ailleurs jamais été préalablement communiquée.

Je fis donc appel en juin 2019 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et me fis représenter par maître Cherfils, à qui je fournis des documents simples, clairs, et irréfutables prouvant ma bonne foi et la duplicité de mon adversaire. Ces pièces ne firent pas l'objet d'une discussion sur le fond avec mon avocat, et j'en déduisis qu'elles se trouvaient être si simples et irréfutables que maître Cherfils n'avait pas jugé bon d'en discuter plus avant.

À ma stupéfaction, la cour d'appel statua le 22 novembre 2022 en faveur de mon adversaire, alors que ce dernier n'avait jamais fourni aucune preuve du versement des sommes en jeu, et que j'avais fourni la preuve que ce versement n'avait jamais eu lieu. Mon analyse a posteriori est que les pièces à conviction que j'avais fournies n'ont été ni lues ni comprises, ni par mon avocat, ni par les juges.

Je décidai donc de porter l'affaire devant la Cour de cassation. J'obtins à grand peine une conférence téléphonique avec maître Cherfils, laquelle se déroula le 29 décembre 2022 en

début d'après-midi. Au cours de la longue conversation, maître Cherfils me promet formellement de continuer à prendre en charge le dossier et de faire suivre les pièces à un cabinet d'avocats habilités devant la Cour de cassation. Il me promet également de faire un compte-rendu écrit de la procédure envisagée, dès le 30 décembre. Sans envoi de la part de maître Cherfils, je lui écris à sept reprises et tentai de le joindre trois fois par téléphone dans les deux mois qui suivirent, mais mes tentatives restèrent lettre morte. Maître Cherfils ne répondit finalement qu'à 18 h 01 le jour même de l'expiration du délai pour le pourvoi en cassation, ce qui évidemment rendit par là même le pourvoi impossible.

Je ne vois dans une telle désinvolture qu'une profonde négligence répétée de la part de maître Cherfils, et peut-être même de la duplicité pour éviter que son incompétence ne soit dévoilée par la Cour de cassation, puisque ce fut lui qui rendit le pourvoi impossible, malgré ma décision d'aller de l'avant et son engagement à m'assister.

Je juge que mes intérêts n'ont pas été défendus, en raison d'un manque de professionnalisme et d'une désinvolture et négligence manifestes.

Cette mésaventure me cause un très grave préjudice, puisque, sans ressources suffisantes, je cours le risque prononcé d'être dépossédé de mon seul bien immobilier à très court terme, et donc à perte, et d'être jeté à la rue à l'âge de 70 ans, pour payer à un fraudeur étranger une large somme assortie d'un intérêt sur dix ans très supérieur au taux d'usure en vigueur, les intérêts mensuels seuls s'élevant à près de deux fois mon revenu. Je précise que je vis entièrement seul, sans véhicule dans un endroit très isolé que je ne peux jamais quitter, et que ce qui restait de ma famille m'a abandonné il y a plusieurs années.

La somme peut être évaluée pour le moment à plus de 125.000 €, sans qu'aucun autre détail ne me soit parvenu à ce jour.

Maître Cherfils n'a pas donné une réponse favorable à mes innombrables observations et remarques.

De ce fait, je suis conduit à demander votre intervention pour que ce problème trouve une résolution. Je joins à ce courrier un document de huit pages pour mieux exposer les faits. Ce document inclut les pièces à conviction que j'avais fournies à maître Cherfils.

Dans l'attente d'une réponse, veuillez accepter, Monsieur le Bâtonnier, l'expression de mes salutations distinguées.

Marc Moszkowski



Actions judiciaires intentées contre Marc Moszkowski

- i. Marc Moszkowski a dû faire face à 8 actions en justice au cours des 6 dernières années. Bien qu'il ait réussi à se défendre avec succès dans les affaires difficiles intentées contre lui par des individus et entités américains¹ devant le Tribunal de Floride et devant le Tribunal Fédéral et la Cour d'Appel Fédérale des États-Unis, alors qu'il n'est ni résident ni citoyen des États-Unis, et bien qu'il se soit défendu sans avocat la plupart du temps, il a perdu le procès incongru intenté contre lui par un ressortissant américain devant les tribunaux français, bien qu'il soit résident et citoyen français et qu'il ait été défendu par un avocat français. Il avait gagné cette dernière affaire très facilement en référé dans un premier tribunal, mais perdu dans un second, assez étonnamment, compte tenu de la solidité de sa position.
- ii. À savoir, le 22 novembre 2022, un tribunal français a condamné Marc Moszkowski à payer à un certain David Rumsey, citoyen et résident des États-Unis, la somme de 38.250 € plus intérêts composés de 2013 à 2023, au taux d'intérêt usuraire et illégal de 11,45%, le total approchant 125.000 €, malgré la loi française qui interdit strictement les taux d'intérêt à long terme supérieurs à 3,41% (janvier 2023).
- iii. Le tribunal a estimé que la somme de 38.250 € (50.000 \$ à l'époque) avait été prêtée par David Rumsey à Marc Moszkowski le 4 juin 2013, selon un projet de contrat non signé de façon manuscrite produit par David Rumsey.
- iv. Cependant, David Rumsey n'a jamais produit aucune preuve qu'il aurait jamais procédé à aucun versement à Marc Moszkowski, puisqu'il n'a jamais procédé au dit versement.
- v. David Rumsey n'a jamais produit non plus aucune preuve d'aucune communication directe avec Marc Moszkowski concernant l'établissement du prêt qu'il allègue.
- vi. En revanche, Marc Moszkowski a produit des preuves irréfutables que la somme de 50.000 dollars américains avait été payée non pas par Dave Rumsey, mais par Rustin Howard, président directeur général de la société DeepGulf, Inc., au titre d'avance sur salaires pour permettre à Marc Moszkowski de payer ses impôts français. Marc Moszkowski estime que les juges n'ont jamais lu les éléments de preuve qu'il avait fournis (voir pages ci-dessous), pas plus que son avocat d'ailleurs.

¹ En particulier DeepGulf, Inc., une entreprise enregistrée en Floride dont il est le principal actionnaire avec 48% du montant des actions

- vii. Rustin Howard était, et est toujours à ce jour, le président directeur général de DeepGulf, Inc., une société de Floride dont Marc Moszkowski était un employé et l'équivalent de directeur-général adjoint, et Rustin Howard avait l'obligation légale de payer les salaires de Marc Moszkowski, qu'il avait formellement garantis au gouvernement américain sur ses biens personnels.
- viii. Ladite avance sur salaires avait été restituée à la société au cours des quelques mois suivants au travers des fonds payés à DeepGulf, Inc. par la société de constructions pétrolières française qui avait engagé Marc Moszkowski comme consultant en juin 2013, au tarif journalier de mille dollars par jour nets de frais. A savoir, aucun salaire n'a jamais été versé à Marc Moszkowski pendant la durée du contrat, qui avait pourtant rapporté un bénéfice net de 95.000 dollars à DeepGulf, Inc.
- ix. Rustin Howard a soutenu pendant plusieurs années à Marc Moszkowski que le projet de prêt n'était qu'une manœuvre comptable entre lui et son ami David Rumsey.
- x. Pour corroborer l'assertion ci-dessus, pendant quatre ans et demi, David Rumsey n'a jamais réclamé le moindre paiement à Marc Moszkowski, et ne le fit qu'en décembre 2017 à l'instigation de Rustin Howard lorsqu'un litige se déclara entre ces deux derniers.
- xi. En 2019, Marc Moszkowski découvrit parmi les documents que la Cour Fédérale américaine avait contraint Rustin Howard à lui produire, que le capital investi par David Rumsey dans DeepGulf, Inc. avait été réduit d'un montant exactement égal au montant du prêt présumé, tandis que celui de Marc Moszkowski n'avait jamais augmenté, comme si la société avait racheté 50.000 \$ d'actions à David Rumsey.
- xii. Pour résumer, Rustin Howard et David Rumsey s'étaient frauduleusement entendus pour travestir le salaire légitime qui était dû à Marc Moszkowski en compensation d'un travail personnel qui générerait des revenus conséquents pour la société, et pour le représenter comme un prêt personnel de David Rumsey, à un taux d'intérêt exorbitant et illégal. Assez étonnamment, le tribunal français donna gain de cause à David Rumsey, malgré les preuves irréfutables que la requête de David Rumsey était frauduleuse. Encore une fois, Marc Moszkowski estime que les juges n'ont jamais réellement lu les très claires preuves qu'il avait produites, pas plus que son avocat d'ailleurs².
- xiii. En juin 2020, un tribunal fédéral américain avait reconnu que DeepGulf, Inc. devait à Marc Moszkowski la somme d'un million de dollars, bien que ce montant n'ait jamais été payé car Rustin Howard avait produit devant le tribunal des

² Romain Cherfils, Cabinet Lexavoué, Aix-en-Provence

VOIR LES PIÈCES À CONVICTION CI-APRÈS

documents falsifiés et frauduleux selon lesquels Marc Moszkowski aurait fait le sacrifice absurde des sommes qui lui étaient dues, bien que sans aucune raison ni compensation d'aucune sorte.

- xiv. Les biens immobiliers de Marc Moszkowski ont été récemment évalués professionnellement. Par conséquent, une banque fut contactée par Marc Moszkowski pour un prêt viager hypothécaire de 30% de la valeur du bien. Le prêt, qui ne demande aucun remboursement récurrent, servirait pour partie à consigner 125.000 € sur un compte bloqué le temps de la saisine de la Cour de Cassation, et pour partie à payer des frais de justice d'environ 5.000 €. Le revenu mensuel actuel de Marc Moszkowski est de 700 € seulement.
- xv. Cependant, bien que le prêt viager hypothécaire ait été approuvé en principe, il se trouve qu'il ne peut pas être versé, car un tribunal français avait accordé à David Rumsey une hypothèque judiciaire conservatoire sur la propriété de Marc Moszkowski, sur la foi de déclarations mensongères, alors que la banque exige que les actifs soient libres de toute hypothèque pour pouvoir verser les fonds.
- xvi. En particulier, la requête d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire arguait mensongèrement que:
 - a. David Rumsey avait "*remis à Marc Moszkowski la somme de 38.750 euros en principal*", ce qui est manifestement et effrontément mensonger, et
 - b. La situation de "*Marc Moszkowski, en conflit apparent avec son employeur au sujet du règlement de ses salaires ... laisse planer de sérieux doutes sur la capacité de ce denier à rembourser les sommes dues*", alors que le rôle de David Rumsey était déterminant dans ce conflit puisqu'il est l'un des actionnaires principaux de la société DeepGulf, Inc. et que c'était avec son ami intime Rustin Howard qu'il avait précisément concocté l'idée du prêt fictif.
- xvii. Dès lors, l'existence même de la dette présumée interdit absurdement à Marc Moszkowski d'obtenir de quoi consigner un montant équivalent.
- xviii. Par ailleurs, au cours d'une longue conversation téléphonique tenue le 29 décembre 2022 entre Marc Moszkowski et son avocat, Maître Cherfils, ce dernier avait formellement promis de continuer à prendre en charge le dossier et de faire suivre les pièces à un cabinet d'avocats habilités devant la Cour de cassation. Il avait également promis de faire un compte-rendu écrit de la procédure envisagée dès le 30 décembre. Sans envoi de la part de maître Cherfils, Marc Moszkowski lui écrivit à sept reprises et tenta de le joindre trois fois par téléphone dans les deux mois qui suivirent, mais ses tentatives restèrent lettre morte. Maître Cherfils ne répondit finalement qu'à 18 h 01 le jour même de l'expiration du délai pour le pourvoi en

VOIR LES PIÈCES À CONVICTION CI-APRÈS

cassation, ce qui évidemment rendit par là même le pourvoi impossible. Marc Moszkowski ne voit dans une telle désinvolture qu'une profonde négligence répétée de la part de maître Cherfils, et peut-être même de la duplicité pour éviter que son incompetence ne soit dévoilée par la Cour de cassation, puisque ce fut lui qui rendit le pourvoi impossible.

VOIR LES PIÈCES À CONVICTION CI-APRÈS

TROIS PIÈCES À CONVICTION METTANT EN ÉVIDENCE QUE LE PROJET DE PRÊT NE DÉPASSA JAMAIS LE STADE DE PROJET ET QU'AUCUN PAIEMENT NE FUT JAMAIS EFFECTUÉ PAR M. DAVID RUMSEY:

- 1. Les fonds de la société étaient largement suffisants pour permettre le paiement des salaires de Marc Moszkowski après mars 2013, date du dernier salaire;**
- 2. M. Rustin Howard avait de toute façon garanti formellement et officiellement le paiement de ces salaires sur ses fonds propres;**
- 3. Le paiement de la somme de \$50.000 fut fait par le dirigeant de la société Deepgulf, Inc. M. Rustin Howard, non par M. Rumsey.**

NATURE DU DOCUMENT	FICHER	REMARQUES
1. Récapitulatif des versements faits à DeepGulf, Inc. par la société française GEOCEAN au titre des activités personnelles de consultance de Marc Moszkowski, à Singapour, au Bénin, en Chine, et en Malaisie	VERSEMENTS DE GEOCEAN À DEEPGULF AU TITRE DES ACTIVITÉS DE MARC MOSZKOWSKI	\$95,000 furent payés à DeepGulf, Inc. après cessation du paiement par DeepGulf, Inc. des salaires de Marc Moszkowski
2. Engagement de M. Rustin Howard auprès du Gouvernement Fédéral américain de garantir sur ses fonds et biens propres les salaires de Marc Moszkowski:	ATTESTATION RUSTIN HOWARD	Cet engagement fut gardé secret en ce qui concerne Marc Moszkowski jusqu'au milieu de 2018
3. Ordre de virement du 4 juin 2013, signé par M. Rustin Howard, à partir de son fonds d'investissement Whitesands, LLC	VIREMENT BANCAIRE WHITESANDS	C'est M. Rustin Howard qui procéda au virement à partir de son fonds d'investissement et qui le signa

VOIR LES PIÈCES À CONVICTION CI-APRÈS

GEOCEAN PAYMENTS TO DEEPGULF ON BEHALF OF MOSZKOWSKI

VERSEMENTS DE GEOCEAN À DEEPGULF AU TITRE DES ACTIVITÉS DE MARC MOSZKOWSKI

Geocean			Grand total:	\$	125,500.00	\$	4,986.20	\$	130,486.20
mois/jour/année									
Payee	Date	Type	Consultancy fees		Expenses		Invoice #		
DeepGulf	8/4/10	Services	\$	26,000.00					1
DeepGulf	8/18/10	Expenses			\$	3,426.00			2
DeepGulf	5/23/12	Services	\$	4,000.00					3
DeepGulf	5/23/12	Expenses			\$	496.73			4
DeepGulf	3/28/13	Services	\$	4,000.00					5
DeepGulf	3/28/13	Expenses			\$	967.47			6
DeepGulf	7/30/13	Services	\$	10,000.00					7
DeepGulf	8/7/13	Services	\$	37,500.00					8
DeepGulf	9/9/13	Services	\$	18,750.00					9
DeepGulf	1/6/14	Services	\$	18,750.00					10
DeepGulf	3/6/14	Services	\$	2,000.00					11
DeepGulf	12/3/14	Services	\$	4,500.00					12
DeepGulf	12/3/14	Expenses			\$	96.00			13
After March 2013			\$	95,500.00					
après mars 2013									

LAST SALARY PAID TO MARC MOSZKOWSKI: March 2013

DERNIER SALAIRE PAYÉ À MARC MOSZKOWSKI: MARS 2013

Attestation

I, Rus Howard, attest to the following:

1. I am a U.S. Citizen;
2. My company, DeepGulf, Inc., is a startup company with plenty of business to pay the prevailing wage salary of \$120,000 in support of H-1B authorized employment for Mr. Marc Moszkowski;
3. In the event the company does not meet financial expectations, I will use personal assets, including the equity in my home, to guarantee payment of the prevailing wage. Please see the attached personal financial paperwork.

Signature: _____

Date: _____

TRADUCTION EN FRANÇAIS:

1. Je suis un citoyen des États-Unis
2. Ma société, DeepGulf, Inc., est une nouvelle entreprise avec beaucoup d'activité, suffisante pour payer le salaire en vigueur de 120.000 dollars américains à Marc Moszkowski, au titre de l'autorisation de son emploi par visa H-1B.
3. Dans le cas où la société n'atteindrait pas les attentes financières, j'utiliserai mes biens propres, y-compris la valeur nette de mon immobilier, pour garantir le paiement du salaire en vigueur. Veuillez trouver mes document financiers personnels en pièce jointe.

A customer or team member, with the customer present, completes this form when requesting to send a wire. Outgoing wires can only be sent for Wells Fargo customers. Retain the original copy and provide a copy to the customer ensuring you give the customer the Agreement for Outgoing Wire Transfer Request (page 2 when form is accessed on-line & preprinted on the back of printed forms). Note: Wells Fargo Wire Transfer Services will route wires based on correspondent banking relationships. See back (page 2) for explanations of the Mexican CLABE account, the SWIFT BIC, the International Routing Code (IRC) and the International Bank Account Number (IBAN). ***Required information is noted with an asterisk.**

*Today's Date
06/04/2013

*Send Date (If next day submit wire after 4:30 CT. Store must hold if other than today or next day date)
06/04/2013

1. Originator's Information

*Customer's Name **Whitesands, LLC** *Phone Number (850) 470-9383

*Customer's Physical Address, City, State, Zip Code

17 Palafox St Suite 370 Pensacola, FL 32502

*Transfer from Wells Fargo Account No. (Must be checking, savings, market rate, wholesale checking account or 10-digit command account)

2000035255255

*U.S. Dollar Wire Amount

50000.00

International Wire only: When sending in foreign currency, please ensure the beneficiary's account accepts the designated currency.

Funds to be sent in foreign currency

Foreign Currency Type/Name (SVT/SVP will default to FX unless specified otherwise)

*Currency Code (if known)

*Foreign Currency Amount

☐ Yes ☒ No

2. Beneficiary/Recipient Information (This is the ultimate recipient of the wire transfer funds.)

*Beneficiary/Recipient Name

Arthur Moszkowski

*Beneficiary Account Number, Mexican CLABE # or the International Bank Account Number (IBAN) where applicable:

FR7618106008108096420605022

Beneficiary's Physical Address, City, State, Zip Code (A physical address is required for foreign wires.)

unknown

Information for the Beneficiary (invoice number, purchase order number, etc.)

Beneficiary Phone Number

3. Beneficiary Bank Information (This is the financial institution where the beneficiary maintains their account.)

*Beneficiary Bank RTN or SWIFT Bank Identifier Code (SWIFT BIC)

AGRIFRPP881

*International Routing Code (IRC)

*Beneficiary Bank Name

Caisse Regionale de Credit Agricole des Savoie

Beneficiary Bank Address, City, State, Zip, Country (optional information)

unknown

Information for Beneficiary Bank (wires to Mexican banks require the CLABE account number in the Beneficiary instructions to ensure correct payment.)

4. Intermediary Bank Information (This is a financial institution that the wire must pass through before reaching the final beneficiary bank.) This section is optional and not required for all wires. Please note that routing may be altered depending on Wells Fargo Bank's correspondent relationships.

Optional: *Intermediary Beneficiary Bank RTN or SWIFT BIC

International Routing Code (IRC)

*Intermediary Bank Name

*Intermediary Bank Account No.

Intermediary Bank Address City, State, Zip, Country (optional information)

Information for Intermediary Bank

5. Wire Fee & Customer Signature (Additional fees from intermediary and beneficiary banks may be charged to international transactions - see Fees Section on page 2 of this form.)

Wire Fee Amount (the Transfer From account will be charged the fee.) The region that houses the account being debited determines the fee amount. Use the fee information available through Teamworks and/or Banker's Guide. Do not use SVT/SVP for fee when account is not in your region. Additional fees may apply (see page 2 of this form). Contact WBR Store Support for questions regarding Command Fees.

*AU where the Originator's account is located

66092

*Fee Amount

\$ 45.00

My signature here indicates agreement to all of the information on this Outgoing Wire Transfer Request and to the terms and conditions on the second page of this request. Wells Fargo is authorized to rely on the information on this Request in making the requested funds transfer.

*X

*Date

06/04/2013

6. Wells Fargo Use Only - Wells Fargo Approval - Following MUST be completed for ALL outgoing wires.

International Wire Foreign Currency Information

Rate

Contract No. (required when \$100,000 or more U.S. \$)

FX Trader Contact

*Wire Transaction/FAS Number

FW-0066092-155-722232

*Name on ID used by customer

Rustin R Howard

Method used to verify business acct. transaction authority

Sig Card

*1st ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date

FL DL h630-736-56-378-0 Exp 10/18/2017

*2nd ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date

PIN

*Initiated by and AU#

X

*First Approval

X

Second Approval, if applicable

X

7. Wires in Process (WIP)

*When Customer's account is not debited, the WIP Account is funded by

☐ Paid by Check ☐ Paid Cash ☐ Paid through account other than checking, savings, MRA, TRS or Hogan. Reference Acct #:

Tax ID Type - Type & No. are required when customer's account is not debited.

Tax ID No. (if non-citizen provide Alien ID #, Passport # & Country)

☐ Social Security ☐ TIN ☐ Non-U.S. Citizen without TIN ☐ Employer ID